

LEI ORGÂNICA

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP.

Nós, representantes do povo sertanezino, sob a proteção de Deus, reunidos em Câmara Municipal Constituinte, com o anseio de termos por teto um Município autônomo e de homologar a vontade popular no exercício de seus direitos e deveres sociais e individuais, tendo por valores supremos a liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, lides de uma comuna fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, promulgamos a seguinte LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

Art. 1º O Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, é uma unidade da Federação Brasileira, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, nos termos estabelecidos pela Constituição da República e por esta Lei Orgânica.

Art. 2º O Governo Municipal é exercido pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito, cujos órgãos constituem os Poderes Legislativo e Executivo, independentes e harmônicos entre si.

Art. 3º É mantido o atual território do Município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da lei.

Art. 4º Integra o território do Município de Sertãozinho o Distrito de Cruz das Posses, cujas divisas, limites e confrontações constem de lei estadual.

Art. 5º A criação, organização e supressão de distritos competem ao Município, observada a legislação estadual.

Art. 6º São símbolos do Município de Sertãozinho o Brasão de Armas, a Bandeira, o Hino e outros estabelecidos em lei municipal.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 7º Ao Município de Sertãozinho compete:

I - dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:

- 1 - elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, nos termos da Seção II, do Capítulo II, do Título VI, da [Constituição Federal](#);
- 2 - instituir e arrecadar os tributos de sua competência e fixar e cobrar os preços;
- 3 - arrecadar e aplicar rendas que lhe pertencerem, na forma da lei;
- 4 - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, seus serviços públicos;
- 5 - dispor sobre administração, utilização e alienação de seus bens;
- 6 - adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social;
- 7 - elaborar o seu Plano Diretor;
- 8 - promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
- 9 - estabelecer as servidões necessárias aos seus serviços;
- 10 - regulamentar a utilização de logradouros públicos e, especialmente, no perímetro urbano:
 - a) prover sobre o transporte coletivo urbano, que poderá ser operado através de concessão ou permissão, fixando o itinerário, os pontos de parada e as respectivas tarifas;
 - b) prover sobre o transporte individual de passageiros, fixando os locais de estacionamento e as tarifas respectivas;
 - c) fixar e sinalizar locais de estacionamento de veículos, limites das "zonas de silêncio" e de trânsito e tráfego em condições especiais;
 - d) disciplinar serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais;
 - e) disciplinar a execução de serviços e atividades neles desenvolvidas;
 - f) estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, de poluição do ar e da água;
 - g) fiscalizar a poluição, a conservação, o comércio e o transporte dos gêneros alimentícios destinados ao abastecimento público.
- 11 - sinalizar vias urbanas e estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização;
- 12 - prover sobre limpeza de vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;
- 13 - ordenar atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observadas as normas federais pertinentes;

- 14 - dispor sobre serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas;
- 15 - prestar serviços de atendimento à saúde da população, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado;
- 16 - manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado;
- 17 - regulamentar, autorizar e fiscalizar afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;
- 18 - dispor sobre depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal;
- 19 - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com finalidade precípua de erradicação da raiva e outras moléstias de que possam ser portadores ou transmissores;
- 20 - instituir regime jurídico único e planos de carreira para servidores da Administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, implicando regime unificado;
- 21 - constituir guardas municipais destinadas à proteção de instalações, bens e serviços municipais, obedecidos os preceitos da lei federal, assim como celebrar convênio com o Estado.
- 21 - constituir guardas municipais destinadas à proteção de instalações, bens e serviços municipais, obedecidos os preceitos da lei federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [56/2022](#))**
- 22 - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
- 23 - promover e incentivar o turismo local, como fator de desenvolvimento social e econômico;
- 24 - quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares:
- a) conceder ou renovar licença para instalação, localização e funcionamento;
 - b) revogar licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego público ou aos bons costumes;
 - c) promover fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a lei;
- 25 - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos;
- 26 - Celebrar convênios com a União, Estado e Municípios para a execução de obras, aquisições em geral, prestação e execução de serviços públicos de interesse comum, sendo permitido delegar, por convênio entre os entes e o Município, os serviços de competência concorrente, assegurados os recursos necessários. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [56/2022](#))**

II - suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber.

Art. 8º Ao Município de Sertãozinho compete, sem prejuízo da competência da União e do Estado, eventualmente observando normas de cooperação estabelecidas em lei complementar federal:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos e paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos;

IV - impedir evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural;

V - proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar florestas, fauna e flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo integração dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

XII - estabelecer e implantar política de educação para segurança do trânsito.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Da Câmara Municipal

Art. 9º O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores, eleitos através de sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto.

Art. 9º - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores, eleitos através de sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [60/2023](#))

§ 1º Cada Legislatura terá duração de 4 (quatro) anos.

§ 2º A Câmara Municipal de Sertãozinho será composta de 17(dezessete) vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 44/2011)

§ 2º A Câmara Municipal de Sertãozinho será composta por dezenove vereadores, consoante o critério populacional insito na linha "f", do inciso IV, do artigo 29, da Constituição da República. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [60/2023](#))

§ 3º Revogado. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 34/2004)

§ 4º Revogado. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 34/2004)

Art. 10 Cabe a Câmara, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado nos arts. 11 e 24, inciso I, dispor sobre matérias de competência do Município e especialmente: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48/2013)

I - legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, quando necessário.

II - legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas;

III - votar o orçamento anual e o plurianual de investimento, a lei de diretrizes orçamentárias, bem como autorizar abertura de créditos suplementares e especiais.

IV - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento;

V - autorizar concessão de auxílios e subvenções;

VI - autorizar concessão de serviços públicos;

VII - autorizar concessão do direito real de uso de bens municipais;

VIII - autorizar concessão administrativa de uso de bens municipais;

IX - autorizar alienação de bens imóveis, ou direitos a ele relativos;

X - autorizar aquisição de bens imóveis, mesmo quando se tratar de doação sem encargo;

XI - dispor sobre criação, organização e supressão de distritos, mediante prévia consulta plebiscitária e observada a legislação estadual;

XII - criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos da Administração Direta e Indireta.

XIII - deliberar o Plano Diretor;

XIV - delimitar o perímetro urbano.

XV - autorizar o Município a celebrar convênios com a União, Estados ou Municípios, para execução de suas leis, serviços e decisões, bem como executar encargos análogos nessas esferas. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [56/2022](#))

§ 1º Os convênios, previstos no inciso XV do presente artigo, poderão versar sobre a realização de obras ou exploração de serviços públicos de relevante interesse. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [56/2022](#))

§ 2º É permitido delegar, por convênio entre o Estado e o Município, os serviços de competência concorrente, assegurados os recursos necessários. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [56/2022](#))

Art. 11 À Câmara compete, privativamente, as seguintes atribuições:

I - eleger sua Mesa, bem como destituí-la na forma desta Lei Orgânica e do Regimento Interno;

II - elaborar o regimento interno;

III - organizar os seus serviços administrativos;

IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do cargo, nos termos previstos em lei;

V - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento do cargo;

VI - autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município por mais de quinze dias;

VII - fixar, mediante leis ordinárias, até 10 (dez) dias antes das eleições municipais, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores, em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a [Constituição Federal](#) e esta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23/2000)

VIII - criar comissões especiais de inquérito, sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer pelo menos um terço de seus membros;

IX - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à administração;

X - convocar Secretários Municipais e Dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta e Fundacional para prestar informações sobre matéria de sua competência, sob pena de responsabilidade funcional em caso de não comparecimento;

XI - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em lei;

XII - decidir sobre a perda do mandato de Vereador, por voto secreto de dois terços de seus membros, nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e VII do artigo 17, mediante provocação da Mesa Diretora ou de partido político representado na Sessão;

XIII - exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município.

XIV - tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa, no prazo de 90 (noventa) dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observados os seguintes preceitos:

- a) o parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara;
- b) rejeitadas as contas, serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins.

XV - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou atos normativos do Poder Executivo, declarados inconstitucionais, em decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça.

XVI - dar e alterar denominações de próprios, vias e logradouros públicos, a qual poderá homenagear pessoa falecida ou que tenha no mínimo 65 (sessenta e cinco) anos de idade, casos em que se exige que o projeto de lei seja instruído com a certidão de óbito ou de nascimento. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 45/2011)

XVI - dar e alterar denominações de próprios, vias e logradouros públicos, a qual poderá homenagear pessoa falecida ou que tenha no mínimo 60(sessenta) anos de idade, casos em que se exige que o projeto de lei seja instruído com a certidão de óbito, ou a de nascimento, ou a Carteira de Identidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [57/2023](#))

XVII - autorizar referendo e convocar plebiscito;

§ 1º A Câmara Municipal deliberará, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo;

§ 2º É fixado em trinta dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da Administração Direta e Indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelo Poder Legislativo, na forma do disposto nesta lei.

§ 3º O não atendimento no prazo estipulado no parágrafo anterior, faculta ao Presidente da Câmara solicitar, na conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a lei.

Art. 12 Cabe, ainda à Câmara, conceder título de cidadão sertanezino, honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto secreto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros, a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços ao Município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 36/2006)

Seção II

Dos Vereadores

Art. 13 No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às dez horas, em sessão solene de instalação, independente de número, sob a presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse.

§ 1º O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de quinze dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

§ 2º No ato da posse os Vereadores deverão desincompatibilizar-se.

Inciso único - Na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração de seus bens, a qual será arquivada.

Art. 14 O Vereador poderá licenciar-se somente:

I - por moléstia ou em licença gestante, devidamente comprovadas através de atestado fornecido por 1 (um) médico. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 17/1997)

II - para desempenhar missão temporária de caráter cultural, desportivo, congressos técnicos ou de interesse do Município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 18/1997)

III - para tratar de interesses particulares, por prazo determinado, desde que o afastamento não ultrapasse a 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença.

IV - por motivo de seu casamento e de falecimento do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrastra, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o terceiro grau civil, pelo prazo de 8 (oito) dias, mediante comunicação escrita ao Presidente da Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 19/1997)

Parágrafo Único - Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o Vereador licenciado nos termos dos incisos I, II e IV.

Art. 15 Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do Município, quando os praticar em razão de interesse público.

Art. 15. Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, sendo-lhes franqueado o acesso e permanência em todos os órgãos e repartições da Administração Municipal, na circunscrição do Município, quando praticados em razão de interesse público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [49/2014](#))

Art. 16 O Vereador não poderá:

I - desde a expedição do diploma:

- a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
- b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível "*ad nutum*", nas entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

- a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
- b) ocupar cargo ou função de que seja demissível "*ad nutum*", nas entidades referidas no inciso I, alínea "a";
- c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, alínea "a";
- d) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal.

Art. 17 Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou missão por esta autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição;

VI - que sofrer condenação criminal à pena de reclusão em decisão judicial definitiva,

transitada em julgado e que lhe não tenha concedido suspensão condicional ou, ainda, quando a perda do mandato ficar estabelecida como pena acessória.

VII - que fixar residência fora do Município.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado.

Art. 18 No caso de vaga ou de licença de Vereador, por prazo superior a 30 (trinta) dias, o Presidente convocará o respectivo suplente para assumir o cargo, na sessão seguinte àquela em que foi concedido o pedido.

§ 1º O suplente convocado que não tomar posse na sessão mencionada neste artigo, deverá fazê-lo dentro do prazo de quinze dias a contar da convocação, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

§ 2º Se não tomar posse na forma acima referida, ou os motivos apresentados não forem aceitos, convocar-se-á o suplente imediato e, assim, sucessivamente;

§ 3º Em caso de vaga, não havendo suplente, o Presidente comunicará o fato, dentro de quarenta e oito horas, diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 19 Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara Municipal sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações;

Art. 20 Aplicam-se aos Vereadores, observadas as similaridades, no que couber, as mesmas proibições e incompatibilidades, no exercício do mandato de vereança, tais como aplicadas pela [Constituição Federal](#) aos membros do Congresso Nacional e, pela Constituição do Estado de São Paulo, aos membros da Assembléia Legislativa.

Seção III

Da Mesa da Camara

Art. 21 No primeiro dia útil após a Sessão Solene de Posse, às 10:00 horas, no Plenário do Legislativo, sob a presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, os vereadores elegerão os componentes da Mesa Diretora, que ficarão automaticamente empossados. (Redação

dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33/2004)

Parágrafo Único - Não havendo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na Presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.

Art. 22 A eleição para renovação da Mesa dar-se-á na 1ª (primeira) sessão ordinária do mês de dezembro que anteceder a posse.

§ 1º A posse dos eleitos dar-se-á em sessão solene realizada no primeiro dia útil do mês de janeiro subsequente à eleição, às 10:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal, quando assinarão o termo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33/2004)

§ 2º O Regimento Interno disporá sobre a composição da Mesa da Câmara Municipal, forma de eleição e a atribuição de seus membros.

Art. 23 **O mandato da Mesa será de dois anos, proibida a reeleição de seus membros para o mesmo cargo.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 14/1995)

Parágrafo Único - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, quando faltoso, omissor ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, assegurando-lhe ampla defesa, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato.

Art. 24 À Mesa, dentre outras atribuições, compete:

I - propor projetos de resolução que criem, extingam ou transformem cargos, funções ou empregos dos serviços da Câmara e a iniciativa de Lei para fixação do respectivo vencimento ou salário, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48/2013)

II - elaborar e expedir, mediante Ato, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las, quando necessário;

III - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através da anulação total ou parcial da dotação da Câmara;

IV - suplementar, mediante Ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite da autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para a sua cobertura sejam provenientes da anulação total ou parcial de suas dotações;

V - devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do exercício financeiro;

VI - enviar ao Prefeito, até o dia primeiro de março, as contas do exercício anterior;

VII - nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários da Câmara Municipal, nos termos da lei;

VIII - declarar a perda do mandato de Vereador de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou, ainda, de partido político representado na Câmara, nas hipóteses previstas em lei, assegurado o direito de ampla defesa.

Parágrafo Único - A Mesa decidirá sempre por maioria de seus membros.

Art. 25 Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete:

I - representar a Câmara em juízo ou fora dele;

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos;

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

IV - promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenha sido promulgada pelo Prefeito;

V - fazer publicar os Atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas;

VI - declarar a perda do mandato do Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores, nos casos previstos em lei.

VII - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades de caixa no mercado de capitais, em instituições financeiras oficiais.

VIII - apresentar ao Plenário, até o dia 2º de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior;

IX - representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, nos termos da

Constituição Estadual;

X - solicitar a intervenção no Município, nos casos admitidos pela Constituição do Estado;

XI - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim.

Art. 26 O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá direito a voto:

I - na eleição da Mesa;

II - quando a matéria exigir o voto de dois terços dos membros da Câmara;

III - quando houver empate em qualquer votação do Plenário.

§ 1º Não poderá votar o Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação, se o seu voto for decisivo.

§ 2º O voto será sempre público nas deliberações da Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 25/2001)

Seção IV

Da Sessão Legislativa Ordinária

Art. 27 Independentemente de convocação, a Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 22/2000)

Art. 27. Independentemente de convocação, a Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [55/2021](#))

§ 1º As sessões quando recaírem em sábado, domingo ou feriado serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente.

§ 1º As sessões ordinárias, quando recaírem em feriado ou dia não útil, não serão realizadas e nem serão computadas para fins de vencimentos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [55/2021](#))

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a deliberação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e secretas, conforme dispuser o seu Regimento Interno e as remunerará de acordo com o estabelecido na Lei Orgânica e na legislação específica.

§ 4º As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da Câmara, em sessão ou fora dela, na forma regimental.

Art. 28 As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada por dois terços de seus membros, quando ocorrer motivo relevante, preservação da ordem e/ou do decoro parlamentar.

Art. 29 As sessões somente poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara ou por seu substituto legal, com a presença mínima de um terço de seus membros.

Seção V

Da Sessão Legislativa Extraordinária

Art. 30 A convocação extraordinária da Câmara Municipal, somente possível nos períodos de recesso, far-se-á sempre por seu Presidente, para apreciar matéria urgente, de relevante interesse público e nos seguintes casos:

- a) por solicitação do Prefeito Municipal;
- b) por solicitação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.
- c) por solicitação de iniciativa popular, mediante assinatura de 5% (cinco por cento) dos eleitores do Município, no máximo 3 (três) vezes durante o ano.

§ 1º A solicitação prevista nas alíneas do presente artigo será feita mediante ofício ao Presidente da Câmara, para reunir-se no máximo dentro de 15 (quinze) dias.

§ 2º Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 22/2000)

Seção VI

Das Comissões

Art. 31 A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno ou no ato de que resultar a sua criação.

§ 1º Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara.

§ 2º às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - emitir parecer sobre a matéria a ela despachada pelo Presidente da Câmara;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Secretários Municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições;

IV - acompanhar, junto ao Executivo, os atos de regulamentação, velando por sua completa adequação;

V - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

VI - acompanhar junto à Prefeitura a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução;

VII - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VIII - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

IX - organizar o funcionamento de seus serviços.

§ 3º Nas Audiências Públicas previstas no § 4º, do artigo 9º, da Lei Federal nº [101](#), de 04 de maio de 2.000, realizadas pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar, na última sessão ordinária dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano, o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre, devendo encaminhar ao Poder Legislativo com antecedência mínima de 07(sete) dias, os documentos que serão apresentados na referida Audiência, devidamente assinados pelo Prefeito Municipal, pelos responsáveis pela administração financeira e contadoria, bem como pelo Controle Interno. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 50/2015)

Art. 32 As Comissões Especiais de Inquérito terão poderes de investigação, além de outros previstos no Regimento da Casa, e serão criadas pela Câmara mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público,

para que promova a responsabilidade civil ou criminal do infrator.

§ 1º As comissões especiais de inquérito, no interesse da investigação, poderão:

- 1 - proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência;
- 2 - requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários;
- 3 - transportar-se aos lugares onde se fizer necessária sua presença, ali realizando diligências que entender necessárias;

§ 2º No exercício de suas atribuições poderão, ainda, as comissões especiais de inquérito, por intermédio de seu Presidente:

- 1 - determinar diligências que reputarem necessárias;
- 2 - requerer convocação de Secretários Municipais;
- 3 - tomar depoimento de autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso legal;
- 4 - proceder a verificações contábeis em livros, papéis e documentos de órgãos da Administração direta e indireta.

§ 3º As testemunhas serão intimadas e ouvidas de acordo com o prescrito na legislação comum. Aplicam-se-lhe os dispositivos do Código de Processo Penal no que respeitam aos impedimentos e suspeições.

Seção VII

Do Processo Legislativo

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 33 O processo legislativo compreende:

I - emendas à Lei Orgânica do Município;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - medidas provisórias;

V - decretos legislativos;

VI - resoluções.

Subseção II

Das Emendas à Lei Orgânica

Art. 34 A Lei Orgânica será emendada mediante proposta:

I - Do Prefeito;

II - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal.

III - de iniciativa popular, nos termos do artigo 43, desta Lei Orgânica.

§ 1º A proposta de emenda à Lei Orgânica será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 (dez) dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara.

§ 2º A emenda aprovada nos termos deste artigo será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem.

§ 3º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada, ou havida por prejudicada, somente poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 31/2003)

Subseção III

Das Leis

Art. 35 As leis complementares e suas alterações exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais termos da votação das leis ordinárias.

Parágrafo Único - São leis complementares as concernentes às seguintes matérias:

I - Código Tributário do Município;

II - Código de Obras ou de Edificações;

III - Código de Posturas;

IV - Estatuto dos Servidores Municipais;

V - Estatuto do Magistério Público Municipal;

VI - Plano Diretor do Município;

VII - Código Ambiental e de Saneamento do Município.

Art. 36 Dependerão, ainda, do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara:

I - rejeição de veto;

II - rejeição do projeto de lei orçamentária

III - Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 37 Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, a aprovação e as alterações das seguintes matérias:

I - lei de diretrizes orçamentárias;

II - criação de cargos e aumento de vencimentos;

III - zoneamento urbano, que poderá ser efetuado apenas uma vez por ano;

IV - concessão de serviços públicos;

V - concessão de direito real de uso;

VI - alienação de bens imóveis;

VII - aquisição de bens imóveis por doação com encargo;

VIII - rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas;

IX - obtenção de empréstimo de particular;

X - representação solicitando a alteração do nome do Município;

XI - denominação de próprios, vias e logradouros públicos;

XII - realização de sessão secreta;

XIII - concessão de título de cidadania ou qualquer outra honraria ou homenagem;

XIV - destituição de componentes da Mesa.

XV - perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores

Art. 38 Dependerá, ainda, do voto de dois terços dos membros da Câmara a rejeição de medidas provisórias.

Art. 39 A aprovação da matéria em discussão, salvo das exceções previstas nos artigos anteriores, dependerá do voto favorável da maioria dos Vereadores presentes à sessão.

Parágrafo Único - A discussão e votação da matéria constante da Ordem do Dia, só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 40 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao Prefeito, a qualquer Vereador e aos cidadãos, observado o disposto nesta lei.

Art. 41 Compete privativamente ao Prefeito, a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre:

I - fixação e aumento dos vencimentos dos servidores;

II - criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica;

III - regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores;

IV - organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração.

V - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal.

VI - matéria típica de Administração, dependente de autorização legislativa.

Art. 42 Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvado o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 150;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

Art. 43 A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado do Município.

§ 1º A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para seu recebimento, a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral e prova de que votaram na última eleição, excetuando-se, neste último caso, os eleitores inscritos após o pleito.

§ 2º A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo estabelecidas nesta lei e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Sertãozinho.

§ 3º O Regimento Interno assegurará a doação da Tribuna Livre e a disciplinará.

Art. 44 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

§ 1º Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado neste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na Ordem do Dia das sessões subseqüentes, até que se ultime sua votação.

§ 2º O prazo referido neste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara e não se aplica aos projetos de codificação.

Art. 45 O projeto aprovado em 2 (dois) turnos de votação será, no prazo de 1º (dez) dias úteis, enviado pelo Presidente da Câmara ao Prefeito que, concordando, o sancionará e promulgará, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Parágrafo Único - Decorrido esse prazo, o silêncio do Prefeito importará sanção.

Art. 46 Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da Câmara os motivos do veto.

§ 1º O veto deverá ser sempre justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou da alínea.

§ 2º O veto será apreciado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do seu recebimento pela Câmara, em uma única discussão.

§ 3º O veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, realizada a votação nominal e aberta. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28/2002)

§ 4º Esgotado sem deliberação o prazo previsto no § 2º deste artigo, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, até sua votação final.

§ 5º Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito, em 48 (quarenta e oito) horas, para promulgação.

§ 6º Se o Prefeito não promulgar a lei em 48 (quarenta e oito) horas o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer, caberá obrigatoriamente ao Vice-Presidente, em igual prazo, fazê-lo.

§ 7º A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior produzirá efeitos a partir de sua publicação.

§ 8º Nos casos de veto parcial, as disposições aprovadas pela Câmara serão promulgadas com o mesmo número da lei original, observados os prazos estipulados nos parágrafos anteriores.

§ 9º O prazo previsto no § 2º deste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara.

§ 10 A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

§ 11 Na apreciação do veto a Câmara não poderá provocar modificação no texto.

Art. 47 A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 48 Em caso de calamidade pública, o Prefeito poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, abrindo créditos extraordinários para atendimento de despesas não previstas e urgentes, as quais serão submetidas, de imediato, à Câmara Municipal, para que sejam deliberadas.

§ 1º Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo durante o recesso da Câmara, será ela convocada extraordinariamente por seu Presidente, ou na sua ausência, por seu substituto legal, para se reunir no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º As medidas provisórias adotadas no caput deste artigo perderão a eficácia se rejeitadas por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, em turno único de votação.

Art. 49 Para deliberar sobre as medidas provisórias, o Legislativo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação.

§ 1º Esgotado esse prazo, sem deliberação, as medidas provisórias serão incluídas na Ordem do Dia de sessões extraordinárias subseqüentes, em dias sucessivos, até que se ultime a sua votação.

§ 2º A Câmara não poderá deixar de apreciar as medidas provisórias, sob pena de responsabilidade.

§ 3º A Câmara Municipal disciplinará em seu Regimento Interno os efeitos jurídicos decorrentes das medidas provisórias não convertidas em lei.

Subseção IV

Dos Decretos Legislativos e Das Resoluções

Art. 50 O projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produza efeitos externos.

Art. 51 O projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara.

Parágrafo Único - As proposições referidas nos artigos anteriores, aprovadas pelo Plenário em um só turno de votação, serão promulgadas pelo Presidente da Câmara.

Seção VIII

Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial

Art. 52 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da Administração Direta e Indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

§ 1º Prestará contas toda pessoa física, pessoa jurídica de direito privado ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores

públicos ou pelos quais o Município responda, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária.

§ 2º Ao contribuinte fica assegurado o direito de examinar e apreciar as contas do Município, durante o prazo de 60 (sessenta) dias, anualmente, podendo questionar-lhes a legitimidade, na forma da lei, antes da deliberação do Plenário da Câmara.

Art. 53 O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, com a competência que lhe é atribuída pelo artigo 33 da Constituição Estadual.

§ 1º O Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 31 de março do exercício seguinte, as suas contas e as da Câmara, apresentadas pela Mesa até o dia 1º de março.

§ 2º As decisões do Tribunal de que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Art. 54 A comissão permanente, cuja competência e atribuições estiverem afetas às finanças e orçamento, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou subsídios não aprovados, poderá solicitar ao Chefe do Executivo que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos no prazo, ou considerados insatisfatórios, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 3º (trinta) dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, determinará a sua sustação.

Art. 55 Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal e estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de

direito privado;

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas, ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Todo cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a Câmara Municipal.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

Do Prefeito e do Vice-prefeito

Art. 56 O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com funções políticas, executivas e administrativas.

Art. 57 O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos, simultaneamente, por eleição direta, em sufrágio secreto, até 90 (noventa) dias antes do término do mandato de seu antecessor, dentre brasileiros maiores de 21(vinte e um) anos e no exercício de seus direitos políticos.

Art. 58 O Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos tomarão posse e assumirão o exercício dos mandatos, na sessão solene de instalação da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando o seguinte compromisso:

"PROMETO CUMPRIR A [CONSTITUIÇÃO FEDERAL](#), A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DOS MUNICÍPIES E EXERCER O CARGO SOB INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA, DA LEGITIMIDADE E DA LEGALIDADE."

§ 1º Se, decorridos 10 (dez) dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

§ 2º Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o Vice-Prefeito e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara.

§ 3º No ato da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farão

declaração pública de seus bens, as quais serão arquivadas.

§ 4º O Prefeito e o Vice-Prefeito, este quando remunerado, deverão desincompatibilizar-se no ato da posse, quando não remunerado, o Vice-Prefeito cumprirá essa exigência quando e se assumir o cargo de Prefeito.

Art. 59 O Prefeito não poderá, desde a posse, sob pena de perda do cargo:

I - firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os demissíveis "*ad nutum*", nas entidades constantes no inciso anterior, ressalvada a posse em virtude de concurso público;

III - ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo;

IV - patrocinar causas em que sejam interessadas as entidades já referidas;

V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.

Art. 60 O mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito será de 4 (quatro) anos, a iniciar-se no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição.

Art. 61 São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subsequente, o Prefeito, o Vice-Prefeito e quem os houver sucedido ou substituído no prazo estabelecido em lei.

Art. 62 Para concorrerem a outros cargos eletivos, o Prefeito e o Vice-Prefeito devem renunciar aos respectivos mandatos no prazo estabelecido em lei.

Art. 63 O Vice-Prefeito substitui o Prefeito em caso de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação.

§ 1º O Vice-Prefeito não poderá recusar-se a substituí-lo, sob pena de extinção do respectivo mandato.

§ 2º O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais.

Art. 64 Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice- Prefeito, assumirá o Presidente da Câmara.

Parágrafo Único - A recusa do Presidente da Câmara Municipal à assunção prevista no "caput" do presente artigo, implicará na perda do cargo na Mesa Diretora.

Art. 65 Vagando os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, far-se-á eleição 9º (noventa) dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal, 3º (trinta) dias depois da última vaga, na forma da lei.

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de mandato de seus antecessores.

Art. 66 O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão ausentar-se do Município ou afastar-se dos respectivos cargos, sem licença da Câmara Municipal, por período superior a 15 (quinze) dias, sob pena de perda do cargo.

Art. 67 O Prefeito poderá licenciar-se:

I - quando a serviço ou em missão de representação do Município, devendo enviar à Câmara relatório circunstanciado dos resultados da viagem;

II - quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada.

III - em gozo de férias anuais de trinta (30) dias, ficando a seu critério a época para usufruí-la. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [58/2023](#))

Parágrafo Único - Nos casos previstos neste artigo, o Prefeito licenciado terá direito ao recebimento do subsídio e da verba de representação.

Art. 68 A extinção ou a cassação do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade, ocorrerão na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica e na Legislação Federal.

Seção II

Das Atribuições do Prefeito

Art. 69 Ao Prefeito compete privativamente:

I - nomear e exonerar seus auxiliares diretos, ocupantes de cargo de provimento em comissão;

II - exercer, com assessoramento de seus auxiliares diretos, a direção superior da Administração Municipal;

III - elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município;

IV - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

V - representar o Município, em juízo ou fora dele, na forma estabelecida em lei;

VI - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos para sua fiel execução;

VII - vetar, no todo ou em parte, projetos de lei, na forma prevista nesta Lei Orgânica;

VIII - decretar desapropriações e instituir servidões administrativas;

IX - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;

X - conceder, permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros, após autorização legislativa;

XI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;

XII - prover e desprover os cargos, empregos e funções públicas municipais, na forma da lei, extinguir ou declarar sua desnecessidade e expedir demais atos referentes à situação funcional dos servidores;

XIII - remeter mensagem e plano de governo à Câmara, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as providências que entender necessárias;

XIV - enviar à Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei, os projetos do orçamento anual, das diretrizes orçamentárias e do plano plurianual; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 4/1991)

XV - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 31 de março de cada ano, a sua prestação de contas e a da Mesa da Câmara, bem como os balanços do exercício findo;

XVI - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei;

XVII - fazer publicar os atos oficiais;

XVIII - prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta) dias, as informações solicitadas na forma regimental e encaminhar cópias de documentos, quando solicitadas;

XVIII - prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta) dias, as informações solicitadas na forma regimental através de requerimentos e anteprojetos de lei e encaminhar cópias de documentos, quando solicitadas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [54/2021](#))

XIX - superintender a arrecadação dos tributos e preços públicos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos aprovados pela Câmara;

XX - colocar à disposição da Câmara, dentro de 15 (quinze) dias de sua requisição, as quantias que devam ser dispendidas de uma só vez e, até o dia 20 (vinte) de cada mês, a parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentária;

XXI - aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como relevá-las quando impostas irregularmente;

XXII - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas;

XXIII - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, os logradouros públicos;

XXIV - aprovar projetos de edificação, planos de loteamento, arruamento e desmembramento urbano ou para fins urbanos, além de desdobros de lotes;

XXV - solicitar o auxílio da Polícia do Estado para garantia de cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal, no que couber;

XXVI - editar medidas provisórias, com força de lei, nos termos dos artigos 48 e [49](#) desta Lei Orgânica;

XXVII - decretar estado de emergência, quando for absolutamente necessário para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social, em locais determinados e restritos do Município;

XXVIII - elaborar o Plano Diretor;

XXIX - exercer outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica.

Parágrafo Único - O Prefeito poderá delegar, por decreto, aos Secretários Municipais, funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva.

Art. 70 Uma vez em cada Sessão Legislativa, o Prefeito poderá submeter à Câmara Municipal medidas legislativas que considere programáticas e de relevante interesse.

Seção III

Da Responsabilidade do Prefeito

Art. 71 São infrações penais comuns e crime de responsabilidade do Prefeito, os definidos em lei federal.

Art. 72 Consideram-se infrações político-administrativas as constantes de lei, que estabelecerá as formas de processo e julgamento.

Art. 73 Nas infrações político-administrativas, o Prefeito será submetido a julgamento pela Câmara Municipal, se recebida a acusação, no mínimo, por 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 74 Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, o Prefeito será processado e julgado, originariamente, pelo Tribunal de Justiça, nos termos do inciso VIII, do Artigo 29, da [Constituição Federal](#).

Seção IV

Dos Secretários Municipais

Art. 75 A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias.

Art. 76 A lei criará cargo de Secretário Municipal, de provimento em comissão, e o remunerará na forma estabelecida no "caput" do artigo 83 desta Lei Orgânica.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2000)

Art. 77 Os Secretários Municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos e que estejam no exercício de seus direitos políticos.

§ 1º No ato da posse e ao término do exercício de suas funções no cargo, os Secretários deverão fazer declaração pública de bens.

§ 2º Aplicam-se aos Secretários os mesmos impedimentos previstos para Vereadores e Prefeito, enquanto permanecerem nos cargos.

Art. 78 Compete ao Secretário Municipal, além de outras atribuições estabelecidas em lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Municipal, na área de sua competência;

II - referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes a sua área de competência;

III - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados na Secretaria;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito;

V - expedir instruções para a execução das leis, regulamentos e decretos.

VI - prestar informações, pessoalmente e mensalmente na Câmara Municipal sobre sua Pasta. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 46/2011)

Art. 79 A competência dos Secretários Municipais abrangerá todo o território do Município, nos assuntos pertinentes às respectivas Secretarias.

Seção V

Da Procuradoria Geral do Município

Art. 80 A Procuradoria-Geral do Município é a instituição que representa o Município judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, nos termos de lei especial, as atividades de consultoria e assessoramento ao Poder Executivo, e, privativamente, a execução da dívida ativa de natureza tributária.

Art. 81 A Procuradoria-Geral do Município reger-se-á por lei especial própria, atendendo-se, com relação aos seus integrantes, o disposto nos artigos 37, inciso XII, 39, § 1º e 135, da Constituição da República.

Parágrafo Único - O ingresso na classe inicial da carreira de Procurador Municipal, far-

se-á mediante concurso de provas e títulos.

Art. 82 A Procuradoria Geral do Município tem por chefe o Procurador Judicial, de livre designação do Prefeito, de preferência dentre os integrantes da carreira de Procurador Municipal, de reconhecido saber jurídico, reputação ilibada e com experiência em áreas diversas da Administração Municipal, na forma da legislação específica.

CAPÍTULO III

DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Art. 83 Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, mediante leis ordinárias de sua iniciativa, no último ano da legislatura, até 10 (dez) dias antes das eleições municipais, para vigerem na legislatura seguinte, observado o disposto na [Constituição Federal](#).
Parágrafo Único - Não fixados os subsídios até o prazo previsto no "caput" deste artigo, prevalecerão para a legislatura seguinte os valores que serão praticados no mês de dezembro, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices em relação aos servidores públicos municipais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23/2000)

Art. 83 Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, mediante leis ordinárias de sua iniciativa, em até 10 (dez) dias antes das eleições municipais, observado o disposto nesta Lei Orgânica e na [Constituição Federal](#).

Parágrafo único. Não fixados os subsídios até o prazo previsto no "caput" deste artigo, prevalecerão para a legislatura seguinte os valores que serão praticados no mês de dezembro do último ano da legislatura. Aos agentes políticos e detentores de mandato eletivo aplica-se o disposto nos incisos VIII e XVII do artigo 7º da [Constituição Federal](#). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023)

Art. 84 No momento da fixação, o subsídio do Prefeito não poderá ser inferior ao do Secretário Municipal e nem ao maior padrão de vencimentos do servidor municipal que conte mais de um ano no exercício do cargo, respeitados os limites e critérios estabelecidos na [Constituição Federal](#). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2000)

Art. 85 Revogado. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2000)

Art. 86 Revogado. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2000)

Art. 87 A lei determinará critérios para concessão de adiantamentos para pagamento de despesas de viagens, que não se vincularão aos subsídios. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2000)

CAPÍTULO IV DOS CONSELHOS

Seção I

Do Conselho da Administração

Art. 88 O Conselho da Administração é órgão superior de consulta do Prefeito e dele participam:

I - o Vice-Prefeito;

II - o Secretário dos Negócios Jurídicos ou Procurador Judicial;

III - 6 (seis) cidadãos brasileiros, residentes no Município, com mais de 18 (dezoito) anos de idade, sendo 3 (três) nomeados pelo Prefeito e 3 (três) nomeados pela Câmara, não podendo ser Vereador.

IV - membros das associações representativas de bairros, por estas indicados, com um representante de cada;

V - membros dos sindicatos de classe, por estes indicados, com um representante de cada;

Parágrafo Único - Os representantes de que tratam os incisos III, IV e V terão mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução.

Art. 89 O Conselho da Administração será convocado pelo Prefeito, sempre que entender necessário.

Parágrafo Único - O Prefeito poderá convocar Secretário Municipal para participar de reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com a respectiva Secretaria.

Art. 90 O Conselho do Município será criado no prazo estabelecido no artigo 10, das disposições transitórias, desta Lei Orgânica.

Seção II

Dos Conselhos Municipais

Art. 91 Os Conselhos Municipais são instituições permanentes, que integram a organização política do Município, incumbindo-lhes garantir a cooperação das associações representativas.

§ 1º Aos Conselhos Municipais é assegurada autonomia funcional e administrativa e a lei disporá sobre seu funcionamento.

Art. 92 Os Conselhos Municipais abrangem:

I - Conselho Municipal do Meio Ambiente;

II - Conselho Municipal de Saúde;

III - Conselho Municipal de Assistência Social; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15/1996)

IV - Conselho Municipal de Educação;

V - Conselho Municipal da Condição Feminina;

VI - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;

VII - Conselho Municipal de Urbanismo - COMUR. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/1999)

VIII - Conselho Municipal de Defesa do Contribuinte. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27/2002)

IX - Conselho Municipal de Proteção à Vida Animal - CONVIDA. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 37/2006)

X - Conselho Municipal da Juventude. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2009)

XI - Conselho Municipal da Comunidade Negra. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42/2010)

XII - Conselho Municipal da Cultura. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43/2010)

XIII - Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual. (Redação dada pela

Emenda à Lei Orgânica nº 47/2012)

XIV - Conselho Municipal de Comunicação. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [59/2023](#))

Art. 93 São funções institucionais dos Conselhos Municipais:

I - articular os órgãos e entidades existentes no Município que mantenham atividades afins à sua área de competência e possam colaborar na colimação dessas finalidades;

II - dar apoio e colaborar para o bom funcionamento desses órgãos ou entidades, mobilizando a comunidade e autoridades locais para o provimento dos recursos humanos e materiais necessários;

III - colaborar no planejamento e orientação da política municipal na sua área de competência;

IV - representar às autoridades propondo medidas que entenderem necessárias ao aprimoramento das atividades de sua área de competência;

V - manter relacionamento e intercâmbio de informações com outros órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, de sua área de competência;

VI - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e solicitar esclarecimento de autoridades ou cidadãos;

VII - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa em matéria relativa a sua área de competência;

VIII - colaborar com as associações representativas na elaboração de projetos de lei de iniciativa popular;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade.

Parágrafo Único - Os Conselhos Municipais poderão apresentar sugestões a projetos de lei que versem sobre matéria de sua área de competência.

Art. 94 A Lei especificará a composição dos Conselhos Municipais, assegurando, obrigatoriamente, a representação de todos os setores da sociedade civil, na proporção de um membro de cada entidade, para cada um dos conselhos.

§ 1º Os Poderes Públicos Municipais se farão representar na proporção estabelecida no "caput" deste Art.

§ 2º Os Conselhos Municipais serão integrados, igualmente, por titulares do Ministério Público Estadual em exercício na Comarca de Sertãozinho.

§ 3º Os membros dos Conselhos Municipais terão mandato de dois anos, com possibilidades de uma recondução.

§ 4º Os presidentes dos Conselhos Municipais serão escolhidos por seus pares, em votação secreta, por maioria de votos dos presentes, para mandato de um ano, com possibilidade de uma recondução.

§ 5º Os representantes e suplentes serão escolhidos pelos respectivos órgãos que integram os Conselhos Municipais.

§ 6º O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 95 Caberá ao Conselho Municipal do Meio Ambiente o julgamento dos estudos e relatórios de impacto ambiental, ouvidos, previamente, os órgãos públicos municipais e estaduais de proteção do meio ambiente.

Art. 96 Os Conselhos do Município serão criados no prazo estabelecido no artigo 10, das disposições transitórias, desta Lei Orgânica.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 97 O Município organizará sua administração, exercerá suas atividades e promoverá política de desenvolvimento urbano em adequado sistema de planejamento, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor.

§ 1º O Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referência para todos os agentes públicos e privados que atuam no Município.

§ 2º Sistema de planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltados à coordenação da ação planejada da Administração Municipal.

§ 3º Será assegurada a cooperação das associações representativas, legalmente organizadas, mediante a indicação de um membro para cada uma, na elaboração do planejamento municipal.

Art. 98 A delimitação do perímetro urbano será definido por lei, observado o estabelecido no Plano Diretor.

CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 99 A Administração Municipal compreende:

I - Administração Direta: Secretarias ou órgãos equiparados;

II - Administração Indireta ou Fundacional, entidades dotadas de personalidade jurídica própria.

Parágrafo Único - As entidades compreendidas na Administração Indireta serão criadas por lei específica e vinculadas às Secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

Art. 100 A Administração Municipal Direta ou Indireta, obedecerá, dentre outros princípios de direito público, os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

§ 1º Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo da lei e sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na [Constituição Federal](#).

§ 2º O atendimento à petição formulada em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independerá do pagamento de taxas.

Art. 101 Toda entidade de natureza civil, que atue neste Município, poderá requerer às autoridades municipais a realização de audiência pública para esclarecimento de atos ou projetos da administração.

§ 1º A audiência de que trata o "caput" deste artigo, deverá ser concedida, obrigatoriamente, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem ao requerimento.

§ 2º Cada entidade terá direito à realização de 2 (duas) audiências por ano. Esgotado esse limite, caberá à autoridade requerida deferir ou não outros pedidos.

§ 3º Da audiência pública poderão participar a entidade requerente, todos os cidadãos e demais entidades do Município.

Art. 102 A audiência pública, prevista no artigo anterior, somente se procederá para tratar das matérias relativas a:

I - projetos de licenciamento que envolvam impacto ambiental;

II - atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico ou cultural do Município;

III - realização de obra que comprometa mais de 30% (trinta por cento) do orçamento anual municipal.

Art. 103 O Jornal Oficial do Município deverá fazer a divulgação da audiência prevista no artigo anterior.

Art. 104 A publicação das leis e atos municipais, será feita pela imprensa oficial do Município.

§ 1º Os atos não normativos poderão ser publicados resumidamente.

§ 2º Os atos de efeitos externos só produzirão efeito após a sua publicação.

Art. 105 A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos ou entidades municipais, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou funcionários públicos.

Art. 106 O Município manterá Guarda Municipal, destinada à proteção das instalações, bens e serviços municipais, conforme dispuser a lei.

Parágrafo Único - A lei poderá atribuir à Guarda Municipal função de apoio aos serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia, no âmbito de sua competência, bem

como a fiscalização do trânsito e a segurança nas áreas escolares.

CAPÍTULO III

DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Art. 107 A realização de obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes do Plano Diretor.

§ 1º Toda obra pública deverá ser concluída embora tenha sido iniciada em outra gestão, e para tanto, o Poder Público deverá fazer constar, necessariamente, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual e do Orçamento de cada exercício.

§ 2º A execução da obra deverá ser realizada de modo que não onere, de forma exacerbada, os cofres públicos municipais.

§ 3º A paralisação da obra somente será possível mediante autorização aprovada pela Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 16/1997)

Art. 108 Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a Administração Municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que conveniente ao interesse público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de serviço público ou de utilidade pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para o seu desempenho.

§ 1º A permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente.

§ 2º A concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato, precedido de concorrência.

§ 3º O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários, ou quando o interesse público o exigir.

Art. 109 Lei específica disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - obrigação de manter serviço adequado;

V - as reclamações relativas a prestação de serviços públicos ou de utilidade pública.

Parágrafo Único - As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública deverão ser fixadas de forma justa pelo Executivo, podendo o Prefeito Municipal, para esta finalidade, nomear comissão especial.

Art. 110 Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei.

Parágrafo Único - Ficam estabelecidas para o Município, nos processos licitatórios, as normas e os valores expressos no Decreto-Lei [2.300](#), de 21 de novembro de 1.986 e alterações posteriores, ou outra legislação federal que vier a substituí-lo.

Art. 111 O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com a União, o Estado ou entidades particulares, ou mediante consórcio com outros municípios.

§ 1º A constituição de consórcios municipais dependerá de autorização legislativa.
(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [56](#)/2022)

§ 2º Os consórcios manterão um Conselho Consultivo, do qual participarão os municípios integrantes, uma autoridade executiva e um conselho fiscal de munícipes, não pertencentes ao serviço público.

§ 3º Independência de autorização legislativa e das exigências estabelecidas no parágrafo anterior, o consórcio constituído entre municípios para a realização de obras e serviços cujo valor não atinja o limite para licitação.

CAPÍTULO IV

DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 112 Constituem bens municipais todas as coisas móveis, imóveis e semoventes, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município ou vierem a integrar o seu patrimônio.

Art. 113 Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços, segundo dispuser o seu Regimento Interno.

Art. 114 A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta última nos seguintes casos:

- a) doação, constando de lei e de escritura pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato;
- b) permuta;
- c) remição de imóveis foreiros.

II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:

- a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social;
- b) permuta;
- c) venda de ações, que será efetuada em Bolsa.

§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/1994)

§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado.

§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obras públicas, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.

§ 4º As áreas resultantes de modificação de alinhamento de via pública serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis, ou não.

Art. 115 A aquisição de bens imóveis por compra, doação ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.

Art. 116 O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente justificado.

§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominicais, dependerá de lei e concorrência e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato.

§ 2º A concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado.

§ 3º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização legislativa.

§ 4º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, por decreto.

§ 5º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria, para atividades ou uso específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 9º (noventa) dias, salvo quando se destine à formação de canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra.

Art. 117 Poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens no estado em que os tenha recebido.

Art. 118 Poderá ser permitido a particulares, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou do espaço aéreo de vias ou logradouros públicos para construção de passagem destinada à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários ou para fins de interesse urbanístico.

CAPÍTULO V

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Art. 119 O Município estabelecerá, em lei, o regime jurídico único de seus servidores,

atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela [Constituição Federal](#), dentre os quais, os concernentes a:

I - salário mínimo, capaz de atender às necessidades vitais básicas do servidor e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, com reajustes periódicos, de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim;

II - irredutibilidade do salário ou vencimentos, observado o disposto no artigo 135;

III - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebam remuneração variável;

IV - décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

V - remuneração do trabalho noturno superior a do diurno;

VI - salário-família aos dependentes;

VII - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, na forma da lei;

VIII - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

IX - serviço extraordinário com remuneração, no mínimo, superior a 50% (cinquenta por cento) a do normal;

X - gozo de férias anuais, remuneradas em, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XI - licença remunerada à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 (cento e vinte) dias, bem como licença paternidade, nos termos fixados em lei;

XII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

a) Os órgãos e entidades da administração direta e indireta ou fundacional ficam obrigados a, na forma da lei, constituir comissões internas de prevenção de acidentes

e, quando assim o exigirem suas atividades, comissões de controle ambiental visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho de seus servidores e empregados.

b) Aplicam-se aos servidores municipais da administração direta e indireta as normas constantes do § 2º do artigo 229 da Constituição Estadual, na forma disciplinada em lei.

XIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XIV - proibição de diferença de salário e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XV - recebimento de adicional por tempo de serviço, concedido, no mínimo, por quinquênio, vedada sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos e licença prêmio por assiduidade, conforme dispuser o Estatuto dos Servidores, observado o disposto no artigo 135.

XVI - direito à livre associação sindical e direito de greve, exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.

XVII - direito à assistência social do Município, cuja carência para atendimento, em caso de doença, falta de medicamentos ou gêneros alimentícios de primeira necessidade, será de até 3 (três) dias.

Art. 120 A investidura em cargo ou emprego público dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração.

Parágrafo Único - O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Art. 121 Será convocado para assumir cargo ou emprego aquele que for aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, com prioridade, durante o prazo previsto no edital de convocação, sobre novos concursados na carreira.

Art. 122 O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Direta, das autarquias e das fundações públicas, tal não implicando regime unificado.

Art. 123 São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados

em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade;

§ 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de serviço público, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Art. 124 O tempo de serviço público federal, estadual, municipal, empresas públicas, autárquicas e fundacionais será computado integralmente para efeitos de disponibilidade.

Art. 125 Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei.

Art. 126 Lei específica reservará percentual dos empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Art. 127 Lei específica estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art. 128 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço:

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço se homem e aos 30 (trinta) anos, se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, docentes e especialistas em educação, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º Lei estabelecerá exceções ao disposto no inciso III, "a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma que dispuser a legislação federal.

§ 2º Lei disporá sobre a aposentadoria em cargos, funções ou empregos temporários, na forma que dispuser a legislação federal.

§ 3º O servidor, desde que tenha completado 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, intercalados ou não, terá assegurado, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de serviço público federal, estadual, municipal, empresas públicas, autárquicas, fundacionais e na atividade privada urbana ou rural.

§ 4º No prazo de seis meses, contados da publicação da presente lei orgânica, será editada lei dispondo sobre a aplicação do § 3º do presente artigo.

§ 5º Decorridos 30 (trinta) dias da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruída com prova de seu direito, sem decisão da autoridade competente, poderá o servidor cessar o exercício de suas funções, independentemente de qualquer formalidade.

§ 6º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendidos aos inativos todos benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 7º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 128. Os servidores públicos municipais vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município serão aposentados aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do Município.

§ 1º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nacional ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto na Lei Municipal nº 7.027, de 16 de dezembro de 2021;

§ 2º As regras para cálculo e reajuste dos proventos de aposentadoria e pensões serão disciplinadas em lei complementar do Município;

§ 3º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no caput deste artigo, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme fixado em lei complementar do Município;

§ 4º Poderão ser estabelecidos por lei complementar municipal idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

§ 5º Poderão ser estabelecidos por lei complementar municipal idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação;

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da [Constituição Federal](#), é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de Regime Próprio de Previdência Social do Município, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social;

§ 7º Poderão ser estabelecidas por lei complementar municipal regras de transição para aposentadoria de servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência desta Emenda à Lei Orgânica, assegurado o direito de opção nos termos do caput deste artigo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [63/2025](#))

Art. 129 A remuneração dos servidores públicos municipais e os subsídios de que trata o "caput" do artigo 83 desta Lei Orgânica somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sua distinção de índices. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2000)

Art. 130 A Lei, que deverá ser editada no prazo previsto no parágrafo único do artigo 10 das disposições transitórias desta Lei Orgânica, fixará o limite máximo e a relação de valores entre o maior e o menor vencimento dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta, observados como limite máximo os valores percebidos, como remuneração em espécie, pelo Prefeito.

Art. 131 Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores

aos pagos pelo Poder Executivo.

Art. 132 A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Legislativo e Executivo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Art. 133 É vedada a vinculação ou equiparação de vencimento, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público municipal, ressalvados os princípios e casos previstos na [Constituição Federal](#) e o disposto no artigo anterior.

Art. 134 É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

I - de dois cargos de professor;

II - de um cargo de professor e outro técnico ou científico;

III - de dois cargos privativos de médico.

Parágrafo Único - A proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público.

Art. 135 Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Art. 136 Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes.

Parágrafo Único - A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração de seus vencimentos, dependerão de projeto de resolução de iniciativa da Mesa.

Art. 137 O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício do cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo, sujeitando-se ao seqüestro e perdimento de bens, nos termos da lei.

Art. 138 O servidor municipal poderá exercer mandato eletivo, obedecidas as

disposições legais vigentes (artigo 38 da [Constituição Federal](#)), ficando-lhe assegurado, se eleito para cargo de presidente de sindicato ou associação dos servidores públicos do Município, o direito de se afastar de suas funções durante o tempo de duração do mandato, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens.

Art. 139 Os titulares de órgãos da administração da Prefeitura deverão atender convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos da sua competência.

Art. 140 Lei, que deverá ser editada no prazo previsto no parágrafo único do artigo 10 das disposições transitórias desta Lei Orgânica, estabelecerá o regime previdenciário e as contribuições, de seus servidores.

Art. 141 Fica criada a Carteira Funcional do Servidor Público Municipal para fim de registro, pelo Poder Público, de sua qualificação e de seus dados funcionais.

TÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAPÍTULO I

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Art. 142 Compete ao Município instituir os seguintes tributos:

I - imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;

II - imposto sobre a transmissão "inter-vivos", a qualquer título por ato oneroso, na forma da legislação municipal.

- a) de bens imóveis por natureza ou acessão física;
- b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
- c) cessão de direitos à aquisição de imóvel;

III - imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

IV - imposto sobre serviços de qualquer natureza, não incluídos na competência estadual compreendida no artigo 155, I, "b", no § 2º, IX, "b", do mesmo artigo da [Constituição Federal](#), definidos em lei complementar;

V - Taxas:

- a) em razão do exercício do poder de polícia;
- b) pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

Parágrafo Único - As taxas não poderão ter fato gerador ou base de cálculo próprio dos impostos.

VI - contribuição de melhoria, decorrente de obra pública.

Art. 143 É vedado ao Município:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, obrigando-se a observar a proibição contida no inciso II, do artigo 150, da [Constituição Federal](#);

III - cobrar tributos:

- a) relativamente a fatos geradores ocorridos no início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
- b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - instituir impostos sobre:

- a) o patrimônio, a renda e os serviços da União, Estados e Municípios;
- b) templos de qualquer culto;
- c) o patrimônio, a renda e os serviços dos partidos políticos, das fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
- d) livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão;

VI - propiciar anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária, exceto em decorrência de lei municipal específica;

VII - instituir taxas que atentem contra:

- a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
- b) a obtenção de certidões em repartições públicas municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal.

VIII - contrair empréstimo externo sem prévia autorização do Senado Federal.

§ 1º A vedação prevista no inciso V, alínea "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes.

§ 2º As vedações previstas no inciso V, alínea "a" e no parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com a exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 3º As vedações expressas no inciso V, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO

Art. 144 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma setorializada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

(Regulamentado pelo Decreto nº [8413/2025](#))

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as

alterações na legislação tributária.

§ 3º O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

§ 4º Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal.

Art. 145 Lei constituirá no Município o Conselho Orçamentário que, juntamente com a Administração, acolherá as sugestões e propostas para as diretrizes orçamentárias.

Art. 146 Aprovadas pela Câmara as diretrizes, o Conselho se reunirá em plenária para a consolidação do Orçamento anual, levando em conta as demandas apontadas.

Art. 147 A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes Municipais, fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - as receitas destinadas à seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 1º O projeto de lei orçamentária será instruído com demonstrativo setorizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 2º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, nos termos da lei.

§ 3º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 148 Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais, serão apreciados pela Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno.

Parágrafo Único - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, naquilo que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.

Art. 149 O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos mencionados no artigo anterior, enquanto não iniciada a votação na Comissão competente, da parte cuja alteração for proposta.

Art. 150 Caberá à Comissão Permanente, cuja competência e atribuições estiverem afetas ao Orçamento:

I - examinar e emitir parecer sobre projetos, planos e programas, bem assim sobre as contas apresentadas pelo Prefeito;

II - exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões permanentes da Câmara Municipal.

§ 1º A Comissão emitirá parecer sobre as emendas que serão apreciadas pela Câmara Municipal.

§ 2º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou de créditos adicionais, somente poderão ser apresentadas quando:

I - compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;
- c) transferências tributárias constitucionais;

III - sejam relacionadas:

- a) com a correção de erros ou omissões; ou
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 3º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias somente poderão ser

apresentadas e aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual.

§ 4º Os projetos de lei do plano plurianual, o das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Prefeito à Câmara Municipal, obedecidos os critérios a serem estabelecidos em lei complementar.

Art. 151 São vedados:

I - o início de execução de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta de seus membros.

IV - a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado no artigo 212 e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita, previstas no artigo 165, § 8º, todos da Constituição da República;

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1º Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá

ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade;

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, desde que a lei autorize.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas não previstas e urgentes, nos termos dos artigos 48 e [49](#) desta lei.

§ 4º O Executivo Municipal não poderá fazer nenhum investimento, mesmo através de licitação pública, cuja data de vencimento da obrigação exceda o prazo do mandato do Prefeito, sem que haja autorização legislativa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 6/1992)

Art. 152 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, aos créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 2º (vinte) de cada mês, na forma da lei complementar.

Art. 153 A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder aos limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º Até a edição da lei complementar referida neste artigo, o Município não poderá despender com pessoal mais do que 65% (sessenta e cinco por cento) do valor das respectivas receitas correntes.

§ 2º Quando a respectiva despesa de pessoal exceder ao limite previsto no parágrafo anterior, deverão retornar àquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de um quinto por ano.

Art. 154 A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as

empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Art. 154-A As Emendas Parlamentares apresentadas pelos Vereadores ao projeto de lei do Orçamento Anual - LOA serão aprovadas no limite percentual de 1,2 (um vírgula dois por cento) da Receita Corrente Líquida prevista na proposta encaminhada pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será obrigatoriamente destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

§ 1º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 1,2 (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação incluída na lei Orçamentária Anual, financiada exclusivamente com recursos consignados na reserva parlamentar instituída com a finalidade de dar cobertura às referidas emendas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

§ 2º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal, as emendas apresentadas, independentemente da autoria. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

§ 3º A execução das emendas previstas no §1º não será obrigatória quando houver impedimentos legais e técnicos. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

§ 4º No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do parágrafo anterior, serão adotadas as seguintes medidas: (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

9. Até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo, de forma detalhada, as justificativas de impedimento. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

II - Até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará, ao Poder Executivo, o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

II - Até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará Projeto de Lei sobre o remanejamento da programação, cujo impedimento

seja insuperável (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

§ 5º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no caput deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

Art. 154-B A reserva parlamentar de que trata o artigo 154-A terá como valor referencial aquele fixado no Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício do ano subsequente e posteriormente indicado no Anexo das Emendas Parlamentares da LOA do mesmo exercício. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

Art. 154-C O Poder Executivo inscreverá, em "Restos a Pagar" os valores dos saldos orçamentários referentes às emendas parlamentares de que trata o artigo 154-A, que poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no mencionado artigo, até o limite de 0,6(seis décimos por cento) da receita corrente líquida no exercício anterior. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2020](#))

TÍTULO V DA ORDEM ECONÔMICA

CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 155 Concorrentemente com o Estado, o Município estimulará a descentralização geográfica das atividades de produção de bens e serviços, visando ao desenvolvimento equilibrado das regiões.

Art. 156 O Município organizará a Ordem Econômica e Social, conciliando a liberdade de iniciativa com os interesses da coletividade, estimulando e fomentando a diversificação industrial em sua jurisdição, agindo de modo que as atividades econômicas realizadas em seu território contribuam para elevar o nível de vida e o bem-estar da população local e a valorização do trabalho humano.

Parágrafo Único - Para a consecução do objetivo mencionado neste artigo, o Município atuará de forma exclusiva ou em articulação com a União, ou com o Estado.

Art. 157 Na promoção do desenvolvimento econômico, o Município agirá, sem prejuízo

de outras iniciativas, no sentido de:

I - fomentar a livre iniciativa;

II - privilegiar a geração de empregos;

III - utilizar tecnologias de uso intensivo de mão de obra;

IV - racionalizar a utilização de recursos naturais;

V - proteger o meio ambiente;

VI - proteger os direitos dos usuários, dos serviços públicos e dos consumidores;

VII - dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal ou mercantil, às microempresas e às pequenas empresas locais, considerando sua contribuição para a democratização de oportunidades econômicas, inclusive para os grupos os sociais mais carentes;

VIII - estimular o associativismo, o cooperativismo e as microempresas;

IX - eliminar entraves burocráticos que possam limitar o exercício da atividade econômica;

X - desenvolver ação direta ou reivindicativa junto a outras esferas de Governo, de modo que sejam, entre outros, efetivados:

- a) assistência técnica;
- b) crédito especializado ou subsidiado;
- c) estímulos fiscais e financeiros;
- d) serviço de suporte informativo ou de mercado.

Art. 158 É de responsabilidade do Município, no campo de sua competência, a realização de investimentos para formar e manter a infra-estrutura básica capaz de atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas, seja diretamente ou mediante delegação ao setor privado para esse fim.

Art. 159 O Município poderá consorciar-se com outras municipalidades, com vistas ao desenvolvimento de atividades de interesse comum, bem como integrar-se em programas de desenvolvimento regional a cargo de outras esferas de Governo.

Art. 160 Os portadores de deficiência física e de limitação sensorial, assim como as pessoas idosas, terão prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante no Município.

Seção I

Das Microempresas

Art. 161 O Município dispensará tratamento jurídico diferenciado às microempresas, às empresas de pequeno porte, aos micro e pequenos produtores rurais, assim definidas em lei, visando incentivá-los com a redução, simplificação ou eliminação de suas obrigações administrativas e tributárias.

Parágrafo Único - As microempresas e empresas de pequeno porte constituem categorias econômicas diferenciadas apenas quanto às atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e de produção rural a que se destinam.

Art. 162 Fica declarada como micro e pequena empresa aquela que obtiver em cada mês faturamento até o equivalente a 5.000 (cinco mil) B.T.Ns. mensais, ou fator oficial que vier substituí-las.

Art. 163 As empresas assim declaradas ficam isentas do recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

Art. 164 A lei fixará normas para aplicação do disposto nesta seção.

CAPÍTULO II

DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 165 No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, concorrentemente com o Estado, o Município assegurará:

I - O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes;

II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes;

III - a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural;

IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública;

V - a observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade de vida;

VI - a restrição à utilização de áreas de riscos geológicos;

Art. 166 As áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão, em nenhuma hipótese, ter sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos, alterados.

Art. 166. As áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais poderão ter alteração de sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos quando for substituída por outra área com, no mínimo, a mesma metragem e necessariamente localizada no mesmo loteamento ou em loteamento contíguo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [53/2020](#))

Art. 167 Lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes.

§ 1º O Plano Diretor será obrigatório e deverá considerar a totalidade do território do Município.

§ 2º O Município observará, quando for o caso, os parâmetros urbanísticos de interesse regional, fixados em lei estadual, prevalecendo, quando houver conflito, a norma de caráter mais restritivo, respeitadas as respectivas autonomias.

§ 3º O Município estabelecerá, observadas as diretrizes fixadas para as regiões da cidade, micro-regiões e aglomerações urbanas, critérios para regularização e urbanização de assentamentos e loteamentos irregulares.

Art. 168 Compete ao Município, de acordo com as diretrizes de desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado, mediante lei e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural.

§ 1º Lei, que deverá ser editada no prazo previsto no parágrafo único do artigo 10 das disposições transitórias desta Lei Orgânica, disporá sobre a localização do Distrito Industrial e concessão de incentivos fiscais e estruturais que assegurem benefícios à implantação de novas indústrias no Município.

§ 2º Dar-se-á, preferencialmente, oportunidade às indústrias já instaladas no

Município, que não disponham da infra-estrutura necessária ao seu desenvolvimento.

§ 3º Secundariamente, objetivará diversificar a linha de produção, evitando-se, assim, a concorrência para indústrias já instaladas, que não obtiveram nenhum benefício fiscal.

Art. 169 O Plano Diretor dará prioridade ao tráfego de veículos de transporte coletivo sobre os demais veículos automotores, criando, para tanto, corredores de escoamento exclusivo para tal fim.

Parágrafo Único - Os recursos provenientes da publicidade nos veículos de transporte coletivo deverão ser destinadas às entidades assistenciais e educacionais do Município.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA AGRÍCOLA, AGRÁRIA E FUNDIÁRIA

Art. 170 Caberá ao Município cooperar com o Estado para:

I - orientar o desenvolvimento rural, mediante zoneamento agrícola inclusive;

II - propiciar o aumento da produção e da produtividade, bem como a ocupação estável do campo;

III - manter estrutura de assistência técnica e extensão rural;

IV - orientar a utilização racional de recursos naturais de forma sustentada, compatível com a preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação do solo e da água;

V - manter um sistema de defesa sanitária animal e vegetal;

VI - criar sistema de inspeção e fiscalização de insumos agropecuários;

VII - criar sistema de inspeção, fiscalização, normatização, padronização e classificação de produtos de origem animal e vegetal;

VIII - manter e incentivar a pesquisa agropecuária;

IX - criar programas especiais para fornecimento de energia, de forma favorecida, com o objetivo de amparar e estimular a irrigação;

X - proibir destruição de matas, inclusive as ciliares;

Parágrafo Único - A cooperação prevista no caput deste artigo se fará com a participação efetiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art. 171 O Município deverá implantar projetos de industrialização dos produtos agrícolas destinados à alimentação, distribuindo-os à merenda escolar e às entidades de assistência social

Art. 172 O transporte de trabalhadores urbanos e rurais deverá ser feito por ônibus, atendidas as normas de segurança estabelecidas em lei, observado o disposto no artigo 190 da Constituição do Estado.

CAPÍTULO IV

DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS NATURAIS E DO SANEAMENTO

Seção I

Do Meio Ambiente

Art. 173 O Município providenciará, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial, cultura e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico.

Art. 174 A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente.

§ 1º A outorga de licença ambiental, por órgão da municipalidade, será feita com observância dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrões estabelecidos pelo Poder Público e em conformidade com o planejamento e zoneamento ambientais, obedecendo os seguintes estágios: licença prévia, licença de instalação e licença de funcionamento.

§ 2º A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a execução e a exploração mencionadas no caput deste artigo, quando potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, será, sempre, precedida da aprovação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de audiências públicas.

Art. 175 O Município, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e

entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim de:

I - propor política municipal de proteção ao meio ambiente;

II - adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado.

III - definir, implantar e administrar ou supervisionar áreas de proteção ambiental, criadas por ato do Poder Público;

IV - realizar periodicamente auditorias nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras;

V - informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde, na água potável e nos alimentos, bem como os resultados das monitoragens e auditorias a que refere o inciso anterior;

VI - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a capacidade tecnológica para a resolução dos problemas ambientais e promover a informação sobre essas questões;

VII - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas;

VIII - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos;

IX - controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o de trabalho;

X - promover a captação e orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção e conservação do meio ambiente;

XI - disciplinar a restrição à participação em licitações públicas e ao acesso a benefícios fiscais às pessoas físicas ou jurídicas condenadas por atos de degradação ao meio ambiente;

XII - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental;

XIII - promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente;

XIV - promover e manter inventário e mapeamento da cobertura vegetal nativa, visando à adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover o reflorestamento, em especial, às margens de córregos, rios e lagos, visando à sua perenidade.

XV - estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores, principalmente frutíferas, estimulando sistema de poda nas épocas devidas, objetivando a consecução de índices máximos de cobertura vegetal;

XVI - incentivar a auxiliar tecnicamente as associações de proteção ao meio ambiente constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência;

XVII - instituir programas especiais mediante a integração de todos os seus órgãos, objetivando incentivar os proprietários rurais a executarem as práticas de conservação do solo e da água, de preservação e reposição das matas ciliares e replantio de espécies nativas;

XVIII - controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes;

XIX - realizar o planejamento e o zoneamento ambientais, considerando as características regionais e locais e articular os respectivos planos, programas e ações;

Parágrafo Único - O sistema mencionado no caput deste artigo será coordenado por órgão da administração direta que será integrado por:

a) Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão consultivo e deliberativo.

b) órgãos executivos incumbidos da realização das atividades de desenvolvimento ambiental.

Art. 176 Ficam expressamente proibidas a caça e a pesca predatória, sob qualquer pretexto, em todo o território do Município.

Art. 177 Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente.

Parágrafo Único - É obrigatória, na forma da lei, a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 178 Todo aquele que destruir ou inutilizar árvore, bosque ou mata no âmbito territorial deste Município, fica obrigado à sua reposição, sem prejuízo das demais cominações previstas na legislação específica.

Parágrafo Único - Para efeito de reposição a que refere o caput deste artigo, o agente deverá indicar, no prazo de 30 (trinta) dias contados do fato, a espécie a ser replantada e o local onde deverá fazê-lo, sob pena de ser devolvida a escolha ao Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 179 As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Parágrafo Único - O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será integrado pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestais e de mananciais, incumbidas de prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados do Município e do Estado.

Art. 180 São áreas de proteção permanente:

I - as nascentes;

II - os mananciais;

III - as matas ciliares;

IV - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios;

V - as áreas estuárias;

VI - as paisagens notáveis.

Art. 181 O Município estabelecerá, mediante lei, os espaços definidos no inciso V do artigo anterior, a serem implantados como especialmente protegidos, bem como as restrições de uso e ocupação desses espaços, considerando os seguintes princípios:

I - preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas;

II - proteção do processo evolutivo das espécies;

III - preservação e proteção dos recursos naturais.

Art. 182 O Poder Público estimulará a criação e manutenção de unidades privadas de conservação.

Art. 183 O Município poderá formar consórcios com outros municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, em particular à destinação final de resíduos sólidos e à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais.

Art. 184 As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidades de conservação ambiental, serão consideradas áreas de proteção ambiental, não sendo nelas permitidas atividades que degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram a expropriação.

Art. 185 Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo resíduos, em qualquer estado da matéria.

Art. 186 O solo somente poderá ser utilizado para destino final de resíduos, de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de forma adequada, estabelecida em projetos específicos de transporte e destino final, ficando vedada a simples descarga ou depósito, seja em propriedade pública ou particular.

Art. 187 Ficam proibidas, no território do Município, a instalação e o funcionamento de usinas e reatores nucleares de quaisquer tipos.

Parágrafo Único - Ficam proibidas a destinação de área do Município para depósito de lixo atômico.

Art. 188 Fica proibida, na área urbana do território do Município, a instalação e funcionamento de incineradores domiciliares ou prediais de quaisquer tipos.

Parágrafo Único - A lei definirá os locais permitidos para instalação e funcionamento dos incineradores mencionados no caput deste artigo.

Art. 189 Fica proibida a queima, ao ar livre, de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material combustível, exceto mediante autorização do órgão competente, para:

I - treinamento de combate a incêndio;

II - evitar o desenvolvimento de espécies indesejáveis, animais ou vegetais, para proteção da agricultura e da pecuária.

Seção II

Dos Recursos Hídricos

Art. 190 O Município instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos, congregando órgãos municipais e estaduais e a sociedade civil e assegurará meios financeiros e institucionais para:

I - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua prioridade para abastecimento à população;

II - o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos;

III - a proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro;

IV - a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e segurança públicas e prejuízos econômicos ou sociais;

V - a gestão descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais e às peculiaridades da bacia hidrográfica.

Art. 191 As águas subterrâneas, reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico-social e valiosas para o suprimento de água à população, deverão ter programa permanente de conservação e proteção contra poluição e superexploração, com diretrizes em lei.

Art. 192 Fica expressamente vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem o devido tratamento, em qualquer curso de água.

Parágrafo Único - Fica o Poder Público, no prazo de 4 anos, a contar da data de promulgação desta lei, obrigado a completar as obras de adequação referentes aos recursos hídricos, inclusive com tratamento do esgoto sanitário, despoluição das águas dos rios e lagos e seu reaproveitamento.

Art. 193 O Município adotará medidas para controle da erosão, estabelecendo normas de conservação do solo em áreas agrícolas e urbanas.

Art. 194 Para proteger e conservar as águas e prevenir seus efeitos adversos, o Município adotará medidas no sentido:

I - da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento à população e da implantação, conservação e recuperação das matas ciliares;

II - do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas áreas sujeitas a inundações freqüentes e da manutenção da capacidade de infiltração do solo;

III - do condicionamento, à aprovação prévia por organismos municipais de controle ambiental e de gestão de recursos hídricos, dos atos de outorga de direitos que possam influir na qualidade ou quantidade das águas superficiais ou subterrâneas;

IV - da instituição de programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações.

V - de controlar a erosão, estabelecendo normas de conservação do solo em áreas agrícolas urbanas.

Seção III

Do Conselho Municipal do Meio Ambiente

Art. 195 Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, no âmbito do Município:

I - articular-se com os órgãos e entidades existentes no Município que mantenham atividades afins com proteção do meio ambiente que possam colaborar na colimação dessas finalidades;

II - dar apoio e colaborar para o bom funcionamento desses órgãos ou entidades, mobilizando a comunidade e autoridades locais para o provimento dos recursos humanos e materiais necessários;

III - planejar, elaborar, propor e coordenar a política municipal de proteção ao meio ambiente;

IV - fiscalizar a atuação do órgão municipal de proteção ao meio ambiente, quanto ao bom e fiel cumprimento dos objetivos para os quais terá sido criado;

V - representar às autoridades competentes, propondo medidas que entender necessárias ao aprimoramento das atividades de proteção ao meio ambiente;

VI - julgar os Estudos de Impacto Ambiental;

VII - manter relacionamento e intercâmbio de informações com outros órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, que tenham por objetivo a defesa do meio ambiente;

VIII - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

IX - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões que violem a integridade do meio ambiente.

Parágrafo Único - Os atos do Conselho serão publicados no jornal oficial do Município.

TÍTULO VI DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 196 Ao Município cumpre assegurar o bem-estar social, garantindo o pleno acesso aos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo.

CAPÍTULO II DA SAÚDE

Art. 197 A saúde é direito de todos e dever do Município e do Estado.

Parágrafo Único - Os Poderes Públicos Municipal e Estadual garantirão o direito à saúde mediante:

- 1 - políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros agravos;
- 2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os níveis;
- 3 - direito à obtenção de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual e coletiva, assim como as atividades desenvolvidas pelo sistema;
- 4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde.

Art. 198 As ações e serviços de preservação da saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

§ 1º As ações e os serviços de preservação da saúde abrangem o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho.

§ 2º As ações e serviços de saúde serão realizados, preferencialmente, de forma direta, pelo Poder Público ou através de terceiros e pela iniciativa privada.

§ 3º A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 4º A participação do setor privado no sistema único de saúde efetivar-se-á segundo suas diretrizes, mediante convênio ou contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 5º As pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, quando participarem do sistema único de saúde, ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas incidentes sobre o objeto de convênio ou de contrato.

Art. 199 O Conselho Municipal de Saúde, que terá sua composição, organização e competência fixadas em lei, garante a participação de representantes da comunidade, em especial dos trabalhadores, entidades prestadoras de serviços na área de saúde, além do Poder Público, na elaboração, formulação, fiscalização, acompanhamento do sistema único e do controle da política de saúde.

Art. 200 As ações e os serviços de saúde executados e desenvolvidos pelos órgãos e instituições públicas municipais, constituem o sistema único de saúde, nos termos da [Constituição Federal](#), que se organizará em nível do Estado, de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização com direção única no âmbito municipal, sob a direção de um profissional de saúde, com a cooperação dos Conselhos.

II - municipalização dos recursos, serviços e ações de saúde, com estabelecimento em lei dos critérios de repasse das verbas oriundas das esferas federal e estadual;

III - integração das ações e serviços com base na regionalização e hierarquização do atendimento individual e coletivo, adequado às diversas realidades epidemiológicas;

IV - universalização da assistência de igual qualidade com instalação e acesso a todos os níveis, dos serviços de saúde à população urbana e rural;

V - gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de despesas e taxas, sob qualquer título.

Art. 201 Compete ao sistema único de saúde, nos termos da lei, além de outras atribuições:

I - assistência integral à saúde, respeitadas as necessidades específicas de todos os segmentos da população;

II - identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, mediante, especialmente, ações referentes à:

- a) vigilância sanitária;
- b) vigilância epidemiológica;
- c) saúde do trabalhador;
- d) saúde do idoso;
- e) saúde da mulher;
- f) acompanhamento pré-natal;
- g) saúde da criança e do adolescente;
- h) saúde dos portadores de deficiências;
- i) saúde do recluso.

III - implementação de planos de saúde e de alimentação e nutrição, em termos de prioridades e estratégias, em consonância com os planos estadual e nacional;

IV - participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico;

V - participação na organização, fiscalização e controle na distribuição dos componentes farmacêuticos básicos, medicamentos, produtos químicos, biotecnológicos, imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse para a saúde, facilitando à população o acesso a eles;

VI - colaboração na proteção do meio ambiente e do trabalho, atuando em relação ao processo produtivo para garantir:

a) acesso dos trabalhadores às informações referentes às atividades que comportem riscos à saúde e a métodos de controle, bem como aos resultados das avaliações realizadas;

b) adoção de medidas preventivas de acidentes e de doenças do trabalho;

VII - participação no controle e fiscalização do armazenamento, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e teratogênicos;

VIII - implantação de atendimento integral aos portadores de deficiências, abrangendo desde a atenção primária, secundária e terciária de saúde, até o fornecimento de equipamentos indispensáveis à sua integração social;

IX - colaboração na fiscalização e controle do equipamento e aparelhagem utilizados no sistema de saúde, na forma da lei.

Art. 202 O Município incentivará e auxiliará os órgãos públicos e entidades filantrópicas de estudos, pesquisa e combate ao câncer, constituídos na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação científica.

Art. 203 É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Art. 204 Assegurar-se-á ao paciente, internado em hospitais da rede pública ou privada, a faculdade de ser assistido religiosa e espiritualmente por ministros de cultos religiosos, independentemente de horário.

CAPÍTULO III DA PROMOÇÃO SOCIAL

Art. 205 Fica criada a Secretaria Municipal de Assistência Social, cujas finalidades, atividades, atribuições, organização e funcionamento serão definidas em lei.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15/1996)

Art. 206 O Município criará o Conselho Municipal de Assistência Social, cujas finalidades, atividades, atribuições, organização e funcionamento serão definidas em lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15/1996)

Art. 207 As ações do Município, por meios de programas e projetos na área da promoção social, serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princípios:

I - participação da comunidade, através do Conselho Municipal de Assistência Social;

II - servir, com a comunidade, como instância básica para o atendimento e realização dos programas;

III - integração das ações dos órgãos e entidades da Administração em geral, compatibilizando programas e recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as esferas municipal e estadual.

Art. 208 O Município subvencionará os programas desenvolvidos pelas entidades assistenciais e filantrópicas e sem fins lucrativos, com especial atenção às que se dediquem à assistência aos portadores de deficiência, aos menores e aos idosos.

Art. 209 A Secretaria Municipal de Assistência Social, com exclusividade, distribuirá, após consultar o Conselho Municipal de Assistência Social, as subvenções municipais destinadas às entidades assistenciais, de maneira eqüitativa e proporcional, tendo por prioridade as suas peculiaridades, visando o bom atendimento e a eficácia no funcionamento das entidades assistenciais filantrópicas e as sem fins lucrativos.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15/1996)

Art. 210 Observada a política de assistência social do Município, o Poder Público poderá conveniar-se com entidades sociais privadas.

Art. 211 O Município criará o benefício transporte e o concederá aos aposentados e aos deficientes físicos, sem distinção de idade.

CAPÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES E LAZER

Seção I

Da Educação

Art. 212 A Educação, promovida com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 e seguintes da [Constituição Federal](#) e inspirada nos princípios de liberdade e

solidariedade humanas, tem por fim:

I - a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade;

II - o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana;

III - o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional;

IV - o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum;

V - o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio;

VI - a preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural;

VII - impedir todo tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo.

Art. 213 à prática do racismo, aplicar-se-á o disposto no inciso XLII, do artigo 5º da [Constituição Federal](#).

Art. 214 O Poder Público organizará o Sistema Municipal de Ensino, podendo abranger todos os níveis e modalidades, estabelecendo normas gerais de funcionamento.

Art. 215 O Município responsabilizar-se-á, prioritariamente, pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo.

Parágrafo Único - Será oferecido atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Art. 216 O Plano Municipal de Educação será organizado com a participação do Conselho Municipal de Educação.

Art. 217 O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

§ 1º É dever do Poder Público a criação de vagas em número suficiente para atender à demanda do ensino fundamental obrigatório e gratuito.

§ 2º Nas escolas de ensino fundamental do Município poderá ser adotada a jornada ampliada ou período integral de ensino com a inserção de atividades extracurriculares.

§ 3º A atuação da administração pública municipal no ensino público fundamental dar-se-á por meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com o Estado, nos termos do inciso VI, do artigo 30, da [Constituição Federal](#). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 39/2009)

Art. 218 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 05(cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 41/2010)

Art. 219 A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até quatro anos de idade;

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de idade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 41/2010)

Parágrafo Único - Nas pré-escolas do Município poderá ser adotada a jornada ampliada ou período integral de ensino e atividades extracurriculares. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 41/2010)

Art. 219 A - Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 39/2009)

Art. 220 A Secretaria Municipal de Ensino será responsável pela definição de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e pré-escolas municipais.

Art. 221 Nenhum aluno será matriculado nas escolas municipais sem que se submeta a exame médico completo, por junta de profissionais nomeados pelo Poder Executivo.

Art. 222 Nas escolas municipais será estimulada a prática de esportes individuais ou coletivos, como complemento à formação integral do indivíduo.

Parágrafo Único - A prática referida neste artigo, sempre que possível, será levada em conta face às necessidades dos portadores de deficiência.

Art. 223 Nas escolas municipais, em todo 13 de maio, será comemorado o Dia da Libertação dos Escravos e, em todo 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, sem prejuízo da comemoração das demais datas cívicas.

Art. 224 Deverá constar do currículo escolar da rede municipal de ensino as disciplinas de Ecologia, Educação de Trânsito e Orientação Religiosa.

Art. 225 Diariamente e antes do início de cada período de aulas os alunos das escolas da rede pública municipal entoarão o Hino Nacional e o Hino Municipal de Sertãozinho, "Minha Terra", instituído pela lei nº [2.385](#), de 29 de agosto de 1990.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 30/2003)

Art. 226 Caberá ao Poder Público Municipal oferecer ao educando da rede municipal de ensino:

I - alimentação, através do sistema municipal de merenda escolar;

II - transporte a alunos carentes;

III - material escolar a alunos carentes;

IV - assistência à saúde:

a) geral

b) tratamento e profilaxia dentária.

Art. 227 É vedada a cessão de uso de próprios públicos municipais, para o funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza.

Art. 228 O Município publicará, até trinta dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos à educação nesse período, discriminando-os por nível de ensino.

Art. 229 A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino fundamental e pré-escolar.

Parágrafo Único - Parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício no ensino público.

Art. 230 A eventual assistência financeira do Município às instituições de ensino filantrópicas, comunitárias ou confessionais, conforme definidas em lei, incidirá sobre a aplicação mínima prevista no § 2º, do artigo 212, combinado com o artigo 213 da [Constituição Federal](#).

Art. 231 O Município estabelecerá em lei o Estatuto do Magistério Municipal, assegurando a valorização dos profissionais de ensino, fixando plano de carreira do magistério, piso salarial e ingresso por concurso de provas e títulos.

Parágrafo Único - A remuneração dos professores e especialistas em educação do quadro do Magistério Municipal será fixada tendo em vista a qualificação em cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, independentemente de série ou grau em que atuem.

Art. 232 Fica criada a Escola Municipal Profissionalizante.

Art. 233 O Poder Público deverá contratar pessoal especializado em cada área de atuação, dando preferência aos aposentados para ministrar as aulas práticas.

Art. 234 Os equipamentos, destinados ao ensino profissionalizante, serão adquiridos por compra pelo Poder Público ou, ainda, pela doação por indústrias, comércio, particulares e órgãos públicos, integrando-se os, necessariamente, ao patrimônio do Município.

Seção II

Da Cultura

Art. 235 O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações.

Parágrafo Único - O Município destinará não menos que um por cento(1%) de seu Orçamento Anual à preservação do patrimônio cultural da cidade e na produção e difusão cultural local. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 35/2004)

Art. 236 Constituem patrimônio histórico e cultural municipal os bens de natureza material, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, que sejam do interesse público conservar e proteger contra atos destruidores decorrentes de atividade humana e do perpassar do tempo, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - as criações científicas, artísticas literárias e tecnológicas;

III - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

IV - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, bibliográfico, etnográfico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico e folclórico.

Art. 237 O Poder Público pesquisará, identificará, protegerá e valorizará o patrimônio histórico e cultural do Município, através do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Sertãozinho - CONPHIC, ligado à respectiva Secretaria ou Departamento, na forma da legislação pertinente, com atribuições e composição determinadas pela Lei Municipal nº [2.072](#), de 02 de maio de 1988.

Art. 238 O Município criará e instalará o Arquivo Histórico Municipal, com a reunião e preservação de todos os documentos relativos à comunidade.

Art. 239 O Município criará, instalará e dará condições de funcionamento ao Museu da Imagem e do Som, bem como fará a publicação em volumes isolados ou em conjunto de trabalhos, biografias e estudos sobre os artistas em geral, esportistas, políticos, empresários, jornalistas, radialistas e demais personalidades que ajudaram a escrever a história de Sertãozinho.

Art. 240 O Poder Público incentivará a livre manifestação cultural mediante:

I - criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas;

II - desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os Municípios e o Estado, integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas;

III - acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres;

IV - promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura;

V - planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade;

VI - compromisso do Município de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras, em seu território;

VII - cumprimento, por parte do Município, de política cultural não intervencionista, visando à participação de todos na vida cultural;

VIII - preservação de documentos, obras e demais registros de valor histórico ou científico.

Seção III

Dos Esportes e Lazer

Art. 241 O Município apoiará e incentivará as práticas esportivas formais e não-formais, como direito de todos.

Art. 242 O Poder Público apoiará e incentivará o lazer como forma de integração social.

Art. 243 As ações do Poder Público e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade:

I - ao esporte educacional, o esporte comunitário e, na forma da lei, ao esporte de alto rendimento;

II - ao lazer popular;

III - à construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas esportivas e o lazer;

IV - à promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da educação física;

V - à adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de deficiência, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos.

Parágrafo Único - O Poder Público estimulará e apoiará as entidades e associações da comunidade dedicadas às práticas esportivas.

Art. 244 O Poder Público incrementará a prática esportiva às crianças, aos idosos e aos portadores de deficiência.

CAPÍTULO V

DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 245 O Município promoverá a defesa do consumidor mediante adoção de política própria e de medidas de orientação e fiscalização definidas em lei.

§ 1º Lei definirá também os direitos básicos dos consumidores e os mecanismos de estímulo à auto- organização da defesa do consumidor, de assistência judiciária e policial especializada e de controle de qualidade dos serviços públicos.

§ 2º No prazo de seis meses, contados da publicação desta lei, será implantado o órgão municipal, devidamente estruturado, para o fim previsto neste artigo.

CAPÍTULO VI

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Art. 246 Cabe ao Poder Público, à família e à sociedade assegurar à criança, ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, agressão e opressão.

Parágrafo Único - O direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá a obrigação

de empresas e instituições que recebam do Município recursos financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e outros afins, de preverem o acesso e a participação de portadores de deficiência.

Art. 247 Fica criado o Conselho Municipal da Condição Feminina, órgão de caráter cooperativo, que terá por objetivo elaborar, fiscalizar e desenvolver, em conjunto com os órgãos competentes, assuntos inerentes à mulher e à família.

Parágrafo Único - O Executivo disporá do prazo previsto no artigo 10, das disposições transitórias, da presente Lei Orgânica, para remeter à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre as atribuições, organização e composição do Conselho previsto no caput do presente artigo.

Art. 248 O Poder Público promoverá programas especiais, admitindo-se a participação de entidades não municipais e tendo como propósito:

I - assistência social e material às famílias de baixa renda e egresso de hospitais psiquiátricos, até sua reintegração na sociedade;

II - concessão de incentivo às empresas para adequação de seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de deficiência;

III - garantia às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando à sua integração à sociedade;

IV - integração social de portadores de deficiência, mediante treinamento para o trabalho, convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos;

V - criação e manutenção de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias referentes à violência;

VI - instalação e manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e vítimas de violência, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas, integrados a atendimento psicológico e social;

VII - prestação de orientação e informação sobre a sexualidade humana e conceitos básicos da instituição da família, sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares do ensino fundamental;

VIII - criação e manutenção de serviços e programas de prevenção e orientação contra entorpecentes, álcool e substâncias afins, bem como de encaminhamento de denúncias e atendimento especializado, referentes à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso dependentes.

Art. 249 Os Poderes Públicos estadual e municipal assegurarão condições de prevenção de deficiências, com prioridade para a assistência pré-natal e à infância, bem como integração social de portadores de deficiência, via de treinamento para o trabalho e para a convivência, mediante:

I - criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação profissional de portadores de deficiência, oferecendo os meios adequados para esse fim aos que não tenham condições de freqüentar a rede regular de ensino;

II - implantação de sistema "Braille" em estabelecimentos da rede oficial de ensino do município, com aulas ministradas por profissionais comprovadamente capacitados, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais dos portadores de deficiência.

CAPÍTULO VII

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA

Art. 250 O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana será criado por lei, com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos no território do Município, de encaminhar as denúncias a quem de direito e de propor soluções gerais para esses problemas.

Parágrafo Único - O Conselho contará, necessariamente, com um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, de Sertãozinho.

TÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 251 O Município comemorará, anualmente, no dia 5 (cinco) de dezembro, o aniversário de sua emancipação política e no dia 12 (doze) de outubro, o Dia da Padroeira do Município.

Parágrafo único. Ficam oficializados o dia 27(vinte e sete) de agosto, como a data de criação do Distrito de Cruz das Posses e o dia 06(seis) de agosto, como o Dia do Padroeiro do Distrito - Senhor Bom Jesus da Lapa (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [51/2017](#))

Art. 252 Lei que deverá ser editada no prazo previsto no artigo 10 das disposições transitórias, desta Lei Orgânica, disporá sobre a instituição de indenização compensatória a ser paga, em caso de exoneração ou dispensa, aos servidores públicos ocupantes de cargos e funções de confiança ou cargo em comissão, bem como aos que a lei declarar de livre exoneração.

Parágrafo Único - A indenização referida neste artigo, não se aplica aos servidores públicos que, exonerados ou dispensados do cargo ou função de confiança ou de livre exoneração, retornem a sua função-atividade ou ao seu cargo efetivo.

Art. 253 É assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados e diretorias dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais, de assistência médica e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, na forma da lei.

Art. 254 Toda e qualquer pensão paga pelo Município, a qualquer título, não poderá ser de valor inferior ao salário mínimo vigente no País.

Art. 255 Fica assegurada a participação da sociedade civil nos conselhos municipais previstos nesta Lei Orgânica, com composição e competência definidas em lei.

Art. 256 É vedada a concessão de incentivos e isenções fiscais às empresas que comprovadamente não atendam às normas de preservação ambiental e as relativas à saúde e à segurança do trabalho.

ATO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 1º O termo inicial e o final dos mandatos do Prefeito, Vice Prefeito e dos Vereadores serão determinados pela legislação federal.

Parágrafo Único - O mandato da Mesa da Câmara, empossada em 1º (primeiro) de janeiro de 1995, se encerrará em 31 (trinta e um) de dezembro de 1996.

Art. 2º A revisão desta Lei Orgânica será iniciada imediatamente após o término da prevista no artigo 3º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado e será aprovada pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

Art. 3º O Regimento Interno da Câmara Municipal estabelecerá normas procedimentais com rito especial e sumaríssimo, com o fim de adequar esta Lei Orgânica e suas leis complementares à legislação federal e estadual.

Art. 4º Dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da promulgação desta Lei Orgânica, as empresas públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal incorporarão aos seus estatutos as normas desta Lei Orgânica que digam respeito às suas atividades e serviços.

Art. 5º Dentro de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da promulgação desta Lei Orgânica, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal os projetos de lei a que se refere o parágrafo único, do artigo 35.

Art. 6º No prazo de 90 (noventa) dias, contados da promulgação desta Lei Orgânica, o Poder Executivo procederá à abertura de licitação pública para exploração de serviços de transporte municipal urbano, constando obrigatoriamente do respectivo edital itinerário compatível com as necessidades dos usuários residentes nos bairros do Município.

Art. 7º Aos Procuradores, Advogados ou Assessores Jurídicos do Município, no prazo de 60 (sessenta) dias da promulgação da lei referida no artigo anterior, será facultada opção, de forma irretratável, pela permanência no quadro da Procuradoria, garantidas as vantagens, níveis e proibições.

Art. 8º Os servidores civis da administração direta, autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, em exercício na data da promulgação desta Lei Orgânica, que não tenham sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da [Constituição Federal](#), são considerados estáveis no serviço público, desde que contassem, em 5 de outubro de 1988, com cinco anos contínuos em serviço.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins deste artigo, exceto se tratar de servidor.

Art. 9º Dentro de 180 (cento e oitenta) dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto no artigo 128, § 6º desta Lei e ao que dispõe a [Constituição Federal](#), no artigo 20 de suas Disposições Transitórias, retroagindo seus efeitos a 5 de outubro de 1.988.

Art. 10 No prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da promulgação desta Lei

Orgânica do Município, o Executivo remeterá projetos de lei à Câmara Municipal dispondo sobre a criação, finalidades, atribuições, organização e composição das Secretarias, Conselhos, Fundos, Entidades e órgãos municipais previstos nesta Carta.

Parágrafo Único - No mesmo prazo, o Executivo remeterá os projetos de adaptação das leis já existentes e das leis previstas nesta Lei Orgânica.

Art. 11 Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, § 9º, da [Constituição Federal](#), serão obedecidas as seguintes normas:

I - O projeto de Lei do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do Prefeito subsequente, será encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de abril do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até 30 de junho;

I - O projeto de Lei do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do Prefeito subsequente, será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de julho do primeiro exercício financeiro, com devolução para sanção até 30 de setembro; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [62/2025](#))

II - O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de julho e devolvido para sanção até o dia 30 de setembro;

II - O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal até 31 de agosto, com devolução para sanção até 31 de outubro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [62/2025](#))

III - o projeto de Lei Orçamentária será encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de outubro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 24/2001)

Art. 12 Enquanto não forem disciplinados por lei o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, não se aplica à lei de orçamento o disposto no artigo 150, § 2º, inciso I, desta Lei.

Art. 13 Caberá à Mesa Diretora da Câmara Municipal, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da promulgação da lei que dispuser sobre o funcionamento dos Conselhos Municipais, dirigir convites aos órgãos e entidades para que indiquem seus representantes e suplentes para o primeiro biênio, para a formação dos Conselhos.

Parágrafo Único - A partir do segundo biênio, os convites serão feitos pelos próprios

Conselhos Municipais, na forma da lei.

Art. 14 O transporte de trabalhadores rurais por ônibus, na forma do disposto no artigo 172 desta lei, será exigido após doze meses da promulgação da Constituição do Estado.

Art. 15 Fica o Poder Público, no prazo de 2 (dois) anos, obrigado a completar as obras de adequação referentes aos recursos hídricos, inclusive com o tratamento do esgoto sanitário, despoluição das águas de rios e lagos e seu repovoamento.

Art. 16 Nos cinco primeiros anos da promulgação desta Lei Orgânica, o Poder Público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, com qualidade satisfatória.

Art. 17 Até o ano 2.000, bienalmente, o Município e o Estado promoverão a publicação de censos que aferirão os índices de analfabetismo e sua relação com a universalização do ensino fundamental, de conformidade com o preceito estabelecido no artigo 60 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República.

Art. 18 Lei, que deverá ser editada dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da promulgação desta Lei Orgânica, disporá sobre a adaptação dos logradouros públicos, dos edifícios de uso público, dos veículos de transporte coletivo e dos serviços públicos da Municipalidade, a fim de garantir acesso adequado aos portadores de deficiência.

Art. 19 No prazo de 5 (cinco) anos, a contar da promulgação da Constituição do Estado, os sistemas de ensino municipal tomarão todas as providências necessárias à efetivação dos dispositivos nela previstos, relativos à formação e reabilitação dos portadores de deficiência, em especial quanto aos recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais.

Parágrafo Único - Os sistemas mencionados neste artigo, no mesmo prazo, garantirão recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais, destinados a campanhas educativas de prevenção de deficiências.

Art. 20 Salvo disposições em contrário, os Poderes Legislativo e Executivo deverão propor projetos que objetivem dar cumprimento às determinações desta Lei Orgânica e no que couber, das Constituições Federal e Estadual, até a data de 28 de junho de 1.990, para apreciação pela Câmara Municipal.

Art. 21 **Revogado.** (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 2/1990)

Parágrafo Único - Revogado. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 2/1990)

Art. 22 Os cemitérios, no Município, terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, sendo permitido a todas as confissões religiosas praticar neles os seus ritos.

Parágrafo Único - As associações religiosas e as particulares poderão, na forma da lei, manter cemitérios próprios, fiscalizados, entretanto, pelo Município.

Art. 23 A Imprensa Oficial do Município promoverá a edição do texto integral desta Lei Orgânica que, gratuitamente, será colocado à disposição de todos os interessados.

Art. 24 Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara Municipal, será promulgada pela Mesa e entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.